

1500998-29.2021.8.26.0495
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Elton Isamu Chinen
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 03/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS EMANUEL BARROS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.
LUCAS EMANUEL BARROS DA SILVA, qualificado à fl. 05, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 do Código Penal, ambos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Registro
Foro de Registro
2ª Vara
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500998-29.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500998-29.2021.8.26.0495
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS EMANUEL BARROS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.
LUCAS EMANUEL BARROS DA SILVA, qualificado à fl. 05, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 do Código Penal, ambos combinados com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque:
a) no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 06h40m, na Rodovia BR 116, KM 439, Arapongal, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), transportava, do Estado do Paraná para o Estado de São Paulo, sem autorização e em desacordo com determinação legal

ou regulamentar, para fins de comercialização e entrega a terceiros pessoas, 198 tijolos de maconha, com peso de 198,25 kg, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica; b) entre data incerta e o dia 11 de agosto de 2021, em horário e local incertos, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), adulterou sinal identificador do automóvel Suzuki SX4, de cor vermelha, trocando a placa original PET-1346- JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE pelas placas ASW-3A98 (padrão Mercosul).

Recebida a denúncia (fls. 125), o acusado foi citado (fls. 146) e apresentou defesa preliminar (fls. 158/162).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 217/218).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência da acusação nos exatos moldes da denúncia (fls. 225/233), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas (fls. 236/242).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Materialidade comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 93/96, com resultado positivo para maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 17/20).

A autoria é certa.

O réu foi confesso em juízo. Admitiu que transportava as drogas a mando de desconhecidos, tendo recebido o veículo na cidade de Cascavel/PR onde mora, para entrega na entrada da cidade de São Paulo, Receberia a quantia de R\$ 5.000,00. Acabou abordado por policiais rodoviários federais neste município, que localizaram as porções de maconha. É a primeira vez que transporta drogas e aceitou fazer isso por estar passando necessidade. Confirma que o aparelho celular apreendido pela polícia lhe pertencia. Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador, negou tê-lo praticado afirmando que já recebera o carro com as placas trocadas e não tinha conhecimento disso.

Corroborando a confissão do réu vieram as palavras seguras dos policiais rodoviários federais, Marco Antonio Noronha e Raphael Freitas (este último apenas na fase preambular), que detalharam toda a dinâmica que resultou na prisão do acusado e apreensão das drogas. Disseram que se encontravam de serviço realizando fiscalização de rotina no posto da PRF situado no km 439 da Rodovia Regis Bittencourt, quando, em dado momento, deram ordem de parada a um veículo Suzuki SX 4, cor vermelha, que trafegava sentido norte. O condutor do veículo era o indiciado LUCAS EMANUEL BARROS DA SILVA, o qual viajava sozinho e aparentava certo nervosismo. Ao realizarem a vistoria no porta-malas localizaram vários tabletes de maconha, embalados em plástico, bem como também sobre o banco traseiro, debaixo de um cobertor, havia mais tabletes de maconha, embalados de forma idêntica, totalizando 198 tijolos de maconha, com peso de 198.250 gramas. Também encontraram um par de placas PET-1346/Jaboatão dos Guararapes/PE, sendo que o veículo Suzuki SX 4 ostentava as placas ASW3A98. Verificaram junto ao sistema e apuraram se tratar da placa original do veículo (PET-1346/Jaboatão dos Guararapes/PE). Aduziram que têm conhecimento por experiência que é prática comum dos indivíduos que transportam drogas substituírem a placa original por outra, no intuito de ludibriar a fiscalização da polícia. Informaram que ao ser indagado sobre os fatos, LUCAS EMANUEL BARROS DA SILVA admitiu que foi contratado por desconhecidos para transportar as drogas pela quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que iria receber quando entregasse o veículo na entrada de São Paulo. Apreenderam ainda em poder do réu, na busca pessoal, um aparelho de telefone celular, marca Samsung, bem como a quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em dinheiro. O laudo pericial da quebra do sigilo telefônico do réu indicou que o mesmo se fazia acompanhar de terceiro em escolta, o qual monitorava a movimentação da PRF a fim de auxiliar o réu no transporte da droga e livre passagem pelos postos de fiscalização ao longo da rodovia (v. fls. 174/195).

Diante de todo este contexto, que é uníssono, segura se mostra a responsabilização do réu pelo crime de tráfico ilícito.

Também é inequívoca a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, já que o transporte das drogas extrapolou a fronteira estadual paranaense, atingindo Estado diverso da Federação.

Já o crime de adulteração de sinal identificador merece desfecho diverso, já que não restou minimamente comprovado nos autos que o réu fora o autor da troca das placas do veículo.

Nada fora produzido a efetivamente incriminar o acusado, não sendo possível descartar a versão por ele apresentada de que já tenha recebido o veículo no estado em que se encontrava, isto é, com as placas trocadas.

Por tudo isso, improcede a imputação neste tópico.

Passo a dosar as penas pelo crime de tráfico ilícito.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal, na fração mínima de 1/6, dada a quantidade elevada de drogas transportadas destacando-se a maior potencialidade lesiva da conduta à luz de sua maior dispersão.

Na etapa seguinte, reconheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que devolvo a reprimenda ao patamar mínimo legal, ficando vedada sua redução aquém desse mínimo.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Por fim, em vista da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da lei de drogas, torno a elevar a reprimenda de 1/6 alcançando 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Impossível a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na medida em que a prova produzida afasta a ideia de traficância ocasional, isolada ou desestruturada.

Convém denotar que, além da significativa quantidade de droga movimentada, o que já seria capaz de indicar o envolvimento mais denso do réu na criminalidade (já que dificilmente seria confiado ao traficante de primeira viagem tão valiosa mercadoria necessariamente pelo crime organizado), a justificativa apresentada pelo acusado, absolutamente nebulosa e genérica (não tendo relatado minimamente as circunstâncias do transporte, recebimento da droga, identificação de qualquer dos envolvidos), e ainda as mensagens suspeitas encontradas em seu aparelho celular, tudo indicando efetivamente compor parte da organização criminosa voltada ao transporte interestadual de entorpecentes.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na ação penal para absolver o réu da imputação pelo delito do art. 311 do Código Penal com fulcro no art. 386, VII do CPP, mas condenar LUCAS EMANUEL BARROS DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica.

Dada a hediondez do crime, o cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade, já que respondeu o processo preso e sua soltura agora, após ser condenado, seria verdadeiro contrassenso. Imperioso o encarceramento para fazer valer a aplicação da lei penal.

Neste sentido: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje.28.08.2008; STJ RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

O fato de ser o agente primário não é efeito automático desse benefício, que deve ser reservado apenas aos crimes de menor gravidade e que não provoquem alarma

social, ao contrário do que ocorre com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado aos hediondos e de gravidade singular.

Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores em dinheiro apreendidos (fls. 92) em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexó existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes.

Providencie-se o necessário para o seu depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Registro, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA